

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Eusko Jaurlaritza — Gobierno Vasco

ERTZAINITZA — Comisaría de Markina-Xemein

Sección de Tráfico — Equipo de Atestados

ATESTADO INSTRUIDO POR HECHOS RELACIONADOS CON LA

CIRCULACIÓN VIAL

Diligencias nº 994/2020 — Atropello con resultado de muerte

Hecho	Atropello mortal a ciclista por turismo en zona urbana
Fecha	21 de mayo de 2020
Hora	20:38 h
Lugar	Barrio Zubero auzoa, Aulestia (Bizkaia)
Calificación provisional	Homicidio por imprudencia grave (art. 142 CP) y/o delito contra la seguridad vial (arts. 379 y ss.
Juzgado al que se remite	Juzgado de Instrucción de Markina-Xemein
Instructor del atestado	Agente nº 12.345 — Ertzaintza
Secretario	Agente nº 67.890 — Ertzaintza

DILIGENCIA PRIMERA.— Para hacer constar la formación del atestado

En la villa de Markina-Xemein (Bizkaia), siendo las 21:15 horas del día 21 de mayo de 2020, el agente del cuerpo de la Ertzaintza con número profesional 12.345, actuando como Instructor, asistido por el agente nº 67.890 que actúa como Secretario, procede a la incoación del presente atestado como consecuencia de los hechos ocurridos a las 20:38 horas en el Barrio Zubero auzoa de Aulestia (Bizkaia), que han tenido como resultado el fallecimiento de una persona.

Se procede a hacer constar las diligencias practicadas, cuyas results se reflejan en los apartados siguientes.

DILIGENCIA SEGUNDA.— Inspección ocular del lugar de los hechos

Personados los actuantes en el lugar de los hechos a las 20:51 horas, se constata que el siniestro ha tenido lugar en una vía urbana del Barrio Zubero auzoa de Aulestia, en una zona de pendiente ascendente para el sentido de circulación del vehículo turismo y descendente para el ciclista, con trazado en curva.

Características de la vía: calzada de doble sentido sin separación física, con anchura aproximada de 3,15 metros (medida con cinta métrica entre bordes), pavimento de asfalto en buen estado de conservación y seco al momento de los hechos. La pendiente del tramo se estima entre el 9 % y el 11,6 %. Existe en el margen derecho de la vía, según el sentido de circulación del turismo, una franja terriza de varios metros de anchura, prácticamente diáfana, con un desnivel máximo de cuatro centímetros respecto a la calzada.

Limitación de velocidad en el tramo: según los datos disponibles a estos instructores, la vía está sujeta a la limitación genérica de 30 km/h propia de las vías urbanas. No se aporta fotografía de señalización vertical específica.

Visibilidad: se aprecia desde el sentido de marcha del turismo una visibilidad limitada por el trazado en curva, estimándose una distancia de visibilidad efectiva de aproximadamente 20 metros lineales.

Condiciones meteorológicas: tarde clara, sin precipitaciones, asfalto seco, iluminación natural diurna suficiente.

DILIGENCIA TERCERA.— Identificación e inspección de los vehículos implicados

Vehículo 1 (turismo): SEAT Ibiza, 5 puertas, color blanco, matrícula **3526-BKL**, año de matriculación 2018. Conducido en el momento de los hechos por D. JME, mayor de edad, vecino del propio Barrio Zubero, en posesión de permiso de conducción tipo B en vigor. Daños observados: parabrisas delantero fracturado principalmente en su lado derecho; hendidura en techo extremo derecho; daños estructurales en paragolpes delantero, principalmente lateral derecho, faltando la tapa inferior del paragolpes a esa altura; daños menores en capó (impronta visible compatible con deslizamiento de cuerpo).

Vehículo 2 (bicicleta): Bicicleta marca Orbea, color rojo, número de bastidor 3773. Sillín a 79 cm del suelo y manillar de 55 cm de anchura. Conducida por D. IBU, mayor de edad. Daños: cuadro deformado, marcas de derrape en cubierta trasera, ruedas desalineadas.

DILIGENCIA CUARTA.— Toma de declaración al conductor del vehículo turismo

Siendo las 21:42 horas, en presencia de los actuantes y previa lectura de sus derechos como investigado, el conductor del turismo D. JME manifiesta lo siguiente:

«Que circulaba con el SEAT Ibiza por el Barrio Zubero auzoa, en sentido ascendente, a una velocidad que estima entre los diez y los veinte kilómetros por hora. Que es vecino del barrio y conoce sobradamente el trazado, la pendiente y la limitación de velocidad. Que al tomar la curva vio aparecer al ciclista en sentido contrario y, según su propio relato, accionó el freno al máximo de sus posibilidades. Que en el momento del impacto el vehículo turismo no se encontraba totalmente detenido. Que tras el impacto descendió del vehículo y procedió a llamar a los servicios de emergencia. Que no había ingerido bebidas alcohólicas ni se encontraba bajo los efectos de medicamentos o estupefacientes.»

El conductor firma la declaración tras serle leída íntegramente y mostrar su conformidad con su contenido.

DILIGENCIA QUINTA.— Sobre la víctima y la imposibilidad de toma de declaración

El ciclista D. IBU, conductor del vehículo nº 2, presenta a la llegada de los primeros servicios sanitarios lesiones de extrema gravedad, principalmente en región cefálica, siendo evacuado al Centro Hospitalario más próximo. A las 21:55 horas se confirma su fallecimiento por el equipo médico, sin que haya sido posible tomarle declaración. Las lesiones son aparentemente compatibles con un impacto en región frontal y craneal contra estructura del vehículo turismo (parabrisas y umbral del techo).

DILIGENCIA SEXTA.— Trayectoria estimada y croquis

Atendidas las posiciones finales de los vehículos, los daños observados y las marcas en la calzada, se estima provisionalmente la siguiente dinámica:

El vehículo turismo circulaba en sentido ascendente por su mitad derecha de la calzada cuando entró en contacto con el ciclista, que lo hacía en sentido descendente, también por su mitad derecha. El impacto se produce con la zona delantera derecha del turismo (paragolpes, capó y parabrisas), siendo proyectado el cuerpo del ciclista sobre el capó y posteriormente sobre el parabrisas y umbral del techo, antes de caer a la calzada. La bicicleta queda detenida a escasos metros del punto de impacto. Tras la colisión, según declaración del conductor, el turismo retrocede ligeramente. Se levanta el correspondiente croquis a mano alzada, sin escala numerada.

Huellas y elementos sobre la calzada: NO se observan huellas de frenado atribuibles al vehículo turismo. SÍ se aprecia una huella longitudinal de aproximadamente 8 metros, atribuible a la bicicleta, que finaliza a 1,2 metros del borde derecho de la calzada (sentido descendente del ciclista) e inicia a menos de 1 metro del mismo borde.

Posiciones finales: el turismo queda detenido prácticamente en el punto de impacto, ligeramente retrocedido. La bicicleta queda en el centro de la calzada. El ciclista resulta proyectado y queda en el margen derecho.

DILIGENCIA SÉPTIMA.— Pruebas de detección de alcohol y otras sustancias

Practicada al conductor del vehículo turismo prueba de detección alcohólica mediante etilómetro evidencial, arroja resultado de 0,00 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en ambas determinaciones realizadas con quince minutos de diferencia. NO se practican pruebas de detección de drogas u otras sustancias estupefacientes en el lugar.

DILIGENCIA OCTAVA.— Conclusiones provisionales del instructor

A juicio del instructor del atestado, y sin perjuicio de cuantas diligencias complementarias pueda acordar la Autoridad Judicial, se infiere razonadamente que el conductor del turismo SEAT Ibiza, conociendo la peligrosidad del trazado en curva y la limitación de velocidad genérica de 30 km/h propia del entorno urbano, pudo no haber adecuado su velocidad al campo de visión disponible, viéndose imposibilitado para detener el vehículo dentro de la zona visible al advertir la presencia del ciclista. La ausencia de huellas de frenado del turismo, pese a haber declarado el conductor frenada al máximo, podría apuntar asimismo a una falta de la atención debida a la circulación.

El ciclista circulaba aparentemente por su mitad derecha de la calzada y realizó frenada que dejó huella visible, lo que sugiere percepción del riesgo y reacción defensiva.

Se estima provisionalmente que el conductor del turismo pudo haber realizado una maniobra evasiva hacia su derecha, aprovechando la franja terriza diáfana existente en ese margen, sin que se observen circunstancias que se lo hubieran impedido.

DILIGENCIA NOVENA.— Remisión de actuaciones

Se acuerda la remisión inmediata del presente atestado al Juzgado de Instrucción de Markina-Xemein, junto con copia del acta de inspección ocular, croquis del lugar, reportaje fotográfico practicado por estos instructores y boletín de denuncia, quedando los vehículos depositados a disposición judicial.

Y en prueba de conformidad se firma el presente atestado por el Instructor y Secretario, así como por el conductor declarante, todos en el lugar y fecha indicados.

Markina-Xemein, a 22 de mayo de 2020

EL INSTRUCTOR (Agente nº 12.345) — EL SECRETARIO (Agente nº 67.890)

EL DECLARANTE (D. JME)